الاذان لغة الاعلام وشرعا اعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لغير فقط والاقامة في الاصل مصدر أقام وحقيقته اقامة القاعد وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة تذكر مخصوص فيهما والاذان أفضل من الاقامة والامامة (وهما) أي الاذان والاقامة (فرض كفاية) لانهما من شعائر اعلام الاسلام الظاهرة فكانا فرض كفاية كالجهاد (في الحضر) في القرى والامصار (على الرجال) متعلق بقوله فرض كفاية وعنه والرجل الواحد (الاحرار) فلا يجبان على الارقاء (ويسنان للمنفرد) لما روى عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه النسائي (و) يسنان (في السفر ويكرهان) أي الاذان والاقامة (للنساء) والخنثى (ولو) كان الاذان والاقامة من النساء والخنثى (بلا رفع صوت) قال في الفروع ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وقالبية انتهى (ولا يصحان) أي الاذان والاقامة (الا مرتبين) لانهما ذكر معتد به فلا يجوز الاخلال بنظمه كاركان الصلاة (متواليين عرفا) لان المقصود منهما الاعلام ولا يحصل الا بالموالاة (وان يكونا) أي الاذان والاقامة (من واحد) فلو أتى واحد ببعضه وكمله آخر لم يعتد به ولو كان ذلك لعذر بان مات أو جن أو نحوه من شرع في الاذان أو الاقامة فكمله الثاني وان نكسهما أو فرق بينهما بسكوت طويل ولو بنوم أو اغماء أو جنون أو بكلام محرم وان كان يسيرا أو كثيرا مباحا لم يعتد به (بنية منه) لحديث انما الاعمال بالنيات (وشرط) بالبناء للمفعول في المؤذن الذي يعتد بأذانه ستة شروط الاول (كونه مسلما) لاشتراط النية فيه وهي لا تصح من كافر الثاني كونه (ذكرا) قال في الفروع ولا يعتد بأذان امرأة اتفاقا وخنثى الثالث كونه (عاقلا) فلا يصح من مجنون كسائر العبادات الرابع كونه (مميزا) فلا يشترط ان يكون المؤذن بالغا الخامس كونه (ناطقا) السادس كونه (عدلا ولو ظاهرا) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق لانه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالامانة والفاسق غير أمين قال في الشرح فاما مستور الحال فيصح اذانه بغير خلاف علمناه (ولا يصحان) أي الاذان والاقامة (قبل الوقت) لان الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة فلم يصح في وقت لا تصح فيه الصلاة والاقامة شرعت للاعلام بالقيام للصلاة فلم تصح في وقت لا تصح فيه الصلاة (الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل) لان وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيؤا لها فيدركوا فضيلة أول الوقت (ورفع الصوت) بالاذان (ركن) ليحصل السماع (ما لم يؤذن لحاضر) فبقدر ما يسمعه قال أبو المعالي رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن (وسن) بالبناء للمفعول (كونه) أي المؤذن (صيتا) أي رفيع الصوت لان النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة للاذان لكونه صيتا ولانه أبلغ في الاعلام المقصود بالاذان وسن أيضا كونه (أمينا) لانه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر الى العورات وسن أيضا كونه (عالما بالوقت) ليتحراه فيؤذن في أوله ولانه اذا لم يكن عالما بالوقت لا يؤمن منه الخطأ واشترطه أبو المعالي وسن أيضا كونه (متطهرا) من الحدثين الاكبر والاصغر والاقامة آكد من الاذان لانها أقرب الى الصلاة وسن أيضا كونه (قائما فيهما) أي في الاذان والاقامة أما في الاذان